

1501009-87.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2206197/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26442423 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2206197 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSOM BARBOSA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 16 "caput" do(a) LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 - tatui2cr@tjisp.jus.br

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501009-87.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2206197/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26442423 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2206197 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSOM BARBOSA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 16 "caput" do(a) LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

06/12/2022

Aos 06 de dezembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu ANDERSOM BARBOSA, acompanhado da Defensora, Dra. Laís Leite Campos de Castro; bem como as testemunhas arroladas João Batista de Almeida (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a

audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. O réu foi interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ANDERSOM BARBOSA por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 16 "caput" do(a) LEI 10.826/03 ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do(a) CP. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, em 29 de julho de 2022, por volta das 19h30, na rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 276, Centro, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ANDERSOM BARBOSA, qualificado nestes autos, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 109 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 72,15 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, ANDERSOM BARBOSA possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, acessório consistente em acelerador do processo de recarga de arma de fogo calibre nominal 7X57 mm (clipe metálico do tipo "strip"), de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico, sendo que mantinha as drogas na residência, a fim de dificultar a apreensão, onde também realizava o fracionamento e o embalo dos entorpecentes. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - nas proximidades da "Fábrica São Martinho" - quando receberam a informação de que o denunciado estava promovendo o tráfico de drogas na residência. Os agentes públicos avistaram ANDERSOM no portão da casa. Inquirido, o denunciado confessou informalmente a prática do comércio ilícito. Em seguida, ANDERSOM conduziu os agentes públicos até a sala e, na estante, no interior do cofre, foram encontradas 109 porções de cocaína, 03 balanças de precisão, anotações contábeis acerca da mercancia ilícita e embalagens plásticas. Na parte de cima do móvel foram localizadas as 04 munições, bem como o acessório para carregamento de fuzil. Embora o laudo pericial aponte a ineficácia das munições, descreve a função do acessório de arma de fogo apreendido, de uso restrito. Auto de prisão em flagrante às fls. 5. Solto em audiência de custódia às fls. 49/52. Auto de exibição e apreensão às fls. 10/1. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12/3. Laudo pericial de exame definitivo em entorpecente às fls. 77/9. Laudo pericial de exame em munição de arma de fogo às fls. 80/4. Laudo pericial de exame em peça às fls. 86/91. Informação sobre o local dos fatos às fls. 85. Notificação às fls. 112. Defesa preliminar apresentada às fls. 124/6, sem arrolamento de testemunhas. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 23/11/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 136/7). Citação às fls. 149. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 106, não havendo espaço e sequer pertinência para

a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas dos crimes de tráfico e da lei de armas restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Andersom os realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. João Batista e Eduardo, guardas que sequer conheciam o acusado, receberam de um morador da região na qual patrulhavam a informação anônima (preservado o sigilo na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) dando conta de que no local que acabaram por diligenciar Andersom traficava e ali mesmo admitida pelo averiguado a prática delitiva recolheram 109 porções de cocaína (potencialidade lesiva atestada pelo laudo de fls. 77/9 - 61,02 gramas líquidos), balanças de precisão (3 delas - fls. 10) e anotações correlatas (fls. 86/91), além de um carregador de arma. Interrogado, tal qual em solo investigativo, fls. 08, Andersom optou pelo silêncio. Deixando incólume a conclusão que emerge dos autos, impossível considerar que mais de um centena de porções de cocaína se destinassem a outra finalidade que não a mercantil, máxime pela pesagem total, mais de sessenta gramas líquidos, ainda que parte eventualmente pudesse ser consumida por aquele que apenas se alegou usuário, o que também não exclui, pelo contrário, potencializa as atividades comerciais, pelo dilargado acesso a outro traficantes e usuários, seus consumidores. Assim, fato é que os servidores elucidaram com êxito o cenário de traficância, surpreendendo o traficante apontado pelo denunciante anônimo com o seu estoque de drogas e, mais, objetos relacionados às atividades, balanças e anotações típicas, bem se observa no laudo, daí a admissão informal perante os agentes. Incidiu, portanto, o acusado em figura típica do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos ter em depósito e guardar cocaína para a venda, e para o que não se exige seja apanhado em ato de efetivo comércio, mas estabelecida a conclusão pela traficância pelos demais elementos não desmerecidos pelo silêncio do interrogado. Demais objetos apreendidos em diligência dessa natureza, naturalmente relacionados à traficância, terão sua perda decretada. De outro turno, pese apreendidos cartuchos ineficazes, a par deles houve apreensão de carregador cujo estado de conservação foi considerado regular pelo mesmo laudo pericial, de fls. 80/4, acessório que tipifica o disposto no art. 16 da Lei de Armas, mesmo porque apto a fixar cartuchos de calibre nominal 7x57mm, esse que é de uso restrito, a teor do Anexo B da Portaria 1.222/2019. Aqui se está diante de tipo penal do Estatuto do Desarmamento, de perigo abstrato, não havendo dúvida, principalmente pelo contexto da diligência, de acusado envolvido no nefasto mundo da traficância, de que a sociedade fora colocada em risco pela custódia desse objeto que, a qualquer momento poderia ser posto em utilização com finalidades ilícitas. Nesse sentido, confira-se, do STJ, o teor da decisão havida nos autos do HC298490/MS, Relator Ministro Jorge Mussi. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade dos crimes imputados na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e respeitada a disciplina própria da Lei de Drogas. A) Quanto ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03. Na primeira fase, gravidade insita, pena-base no mínimo, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), elevo em 1/6 a reprimenda, atingindo 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. B) Quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas: Na primeira fase, diante da primariedade, a quantidade significativa, porém não expressiva de entorpecente,

será utilizada para a modelação da causa de diminuição na fase derradeira, adiante-se. Pena-base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada com a atenuante da confissão, ainda que apenas perante os guardas municipais, já que formalmente se optou pelo silêncio, então inalterada a reprimenda. Na terceira fase, razoável, por todo o contexto, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva em se considerando o universo de casos submetidos à jurisdição deste magistrado, ainda que de mais de uma centena de porções de cocaína. Anoto, pela observação do que ordinariamente se acompanha no cotidiano da vara, que o grama líquido de cocaína é transacionado por cerca de trinta reais, de modo que havia quase dois mil reais em estoque dessa substância. No entanto, com mais de quarenta anos (fls. 129), o sentenciado é primário e depois de liberado na custódia não foi visualizado pelos agentes hoje ouvidos em situações suspeitas. Também, em respeito ao tratamento isonômico que deve ser dispensado aos jurisdicionados, chamo à colação solução promovida nos autos 1500871-23.2022.8.26.0571, pendente de confirmação perante a Superior Instância, mas com recurso interposto apenas pela Defesa, na qual aplicado o redutor para hipótese de apreensão de 33,27 gramas líquidos de cocaína. Assim sendo, sopesando essas circunstâncias, redução no patamar de 1/5, atingindo 04 anos de reclusão e 400 dias-multa, pena que é tornada definitiva à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição. Quanto ao regime de cumprimento, aqui englogando a condenação pela infração à Lei de Armas, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas cominadas, rechaçada a substituição diante da quantidade consolidada. Aliás, essa é a recomendação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ANDERSON BARBOSA, por incurso no art. 33, "caput", § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, cada qual no mínimo legal; e por incurso no art. 16 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento dos bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, haja vista o regime inicial estabelecido, assim prestigiada, também, a soltura na custódia, fls. 49/52, mesmo porque não há notícias, do que se depreende

de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 118)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA